آخر وفى منسك الطرابلسى ولو جرح صيدا فكفر ثم قتله يكفر أخرى ولو لم يكفر حتى قتله وجب عليه كفارة واحدة وما نقصته الجراحة الاولى وفى الفتح ولو جرح صيدا ولم يكفر حتى قتله وجب كفارة واحدة وما نقصته الجراحة الاولى ساقط وكذا قال فى البدائع وليس عليه للجراحة شئ لانه لما قتله قبل أن يكفر عن الجراحة صار كأنه قتله دفعة واحدة وذكر الحاكم فى مختصره الا ما نقصه الجراحة الاولى اى يلزمه ضمان صيد مجروح لان ذلك الضمان قد وجب عليه مرة فلا يجب عليه أخرى انتهى وحاصله تداخل الجنايتين ومآله الى جناية واحدة كما حققه ابن الهمام تبعا لما فى البدائع فهو المعول فتدبر وتأمل (ولو جرحه) اى الصيد (وبقى أثره أو نتف شعره ولم ينبت ضمن ما نقصه ولو جز صوفه) اى قطعه (أو حلبه) أى لبنه (فعليه قيمتهما) اى قيمة الصوف واللبن على ما فى البحر الزاخر وفى البدائع ولو حلب صيدا فعليه ما نقصه الحلب كما لو اتلف جزأ من اجزائه وقد جمع الطرابلسى بين الروايتين حيث قال واذا حلب صيدا فعليه ما نقصه وقيمة اللبن انتهى ولعله محمول على ما اذا شربه بنفسه بخلاف ما اذا أطعمه الفقراء (ولو ضربه) اى الصيد (فمرض) اى بسبب ضربه (فانتقصت قيمته أو زادت) اى قيمته (ثم مات فعليه اكثر القيمتين من قيمته وقت الجرح أو وقت الموت ولو جرحه محرما بعمرة ثم أضاف اليها) اى الى عمرته (حجة فجرحه) اى كذلك (فمات منهما) أى من الجراحتين (فعليه للعمرة قيمته صحيحا وللحجة قيمته مجروحا) اى وبه الجرح الاول (ولو قتل صيدا) اى فى الحل أو الحرم (مملوكا) اى للغير (فعليه قيمته للفقراء) اى كفارة (وقيمته لمالكه) اى غرامة

﴿ فصل ولو نفر صيدا ﴾ بتشديد الفاء اى اخرجه عن حيزه وجعله نافرا عن مكانه (فعثر) بتثليث المثلثة اى زلق وسقط (فمات) اى بسببه (او اخذه) اى عثر ولم يمت لكن اخذه (سبع) أى من اسد ونحوه (او اصدم) اى لم يعثر لكن تصادم (بشجر او حجر فى فوره) اى فى ساعة نفره ومات اوجرح (ضمنه ويكون) اى ان لم يمت (فى عهدته) اى ضمانه (حتى يعود) اى يرجع حاله (الى عادته فى السكون) أى سكون القلب واطمئنان الخاطر (فان هلك) اى مات الصيد (بعد السكون فلا شئ عليه) لانه عاد الآن الى ما هو عليه كان فسقط ما بينهما من الضمان (ولو نفر) بتخفيف الفاء أى تنفر (الصيد) اى من احد (بغير صنعه) اى اختياره (وتنفيره) عطف تفسير (فانكسرت رجله) اى بالعثرة ونحوها (لم يلزمه شئ) لان التنفر طبعه فينسب الى صنعه بخلاف ما لو افزعه هو او نفره (ولو نفره) بالتشديد جعله نافرا (فقتل) اى الصيد المنفر (صيدا آخر ضمنهما) وكذا لو أرسل كلبه فزجره آخر ضمنه كل منهما (ولو رمى سهما الى صيد فأصابه وأنفذه) أى وجاوزه (الى آخر) أى وأصابه (فقتلهما فعليه جزاؤهما وكذا لو اضطرب السهم فى الصيد فوقع) اى الصيد او السهم (على بيضة أو فرخ فأتلفها) أى اهلك الثلاثة (ضمنها) اى لزمه ضمان الصيد والبيض والفرخ (ولو ركب) أى المحرم (دابة اوساقها) أى من ورائها (أو قادها) اى من قدامها (فتلف صيد بوقشها) بسكون القاف وتحركها اى حسها وحركتها (او عضها) اى بسنها (أو ذنبها) اى بتحريكها (أو روثها او بولها) بأن وقع فيهما وصار سببا لاتلافها (ضمنه) اى جزاءه (ولو انفلتت) اى الدابة التى هو راكبها (بنفسها) اى من غير اختياره فى جريها وسيرها (فأتلفت صيدا لم يضمن)

﴿ فصل فى صيد يجنى عليه رجلان وأكثر اشترك جماعة ﴾ وأقلها اثنان عند جماعة (محرمين)

بلوغ رضاك سبيلنا وحسن فى جميع الاحوال أعمالنا (اللهم اغفر لنا ولآبائنا كما ربونا صغارا واغفر لخاصتنا وعامتنا وللمسلمين والمسلمات فانك جواد بالخيرات يامن لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا تصفه الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون يامنقذ الغرقى يامنجى الهلكى ياشاهد كل نجوى يامنتهى كل شكوى ياحسن العطاء ياقديم الاحسان يادائم المعروف يامن لا غنى لشئ عنه ولا بد لكل شئ منه يامن رزق كل شئ عليه ومصير كل شئ اليه اليك ارتفعت ايدى السائلين وامتدت أعناق عابدين